PERATURANPRESIDENNOMOR46TAHUN 2025TENTANGPERUBAHANKEDUA PERATURANPRESIDENNOMOR16TAHUN 2018TENTANGPENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

UBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mempercepat pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah guna optimalisasi kemanfaatan anggaran belanja pemerintah, dan mengatur Pengadaan Barang/Jasa desa, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang . . .

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum,

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 80 -

PRABOWO

Ditetapkan di
pada tanggal

PRESIDEN RE

DirektoratPengembanganStrategidanKebijakan Pengadaan Umum

LATAR BELAKANG

- AmanatInpres2Tahun2022kepadaKepalaLKPP untuk melakukan penyempurnaan peraturan
- PenguatanPDN danUMKK
- Mendukung Program Prioritas Nasional yang tercantum dalam visi misi Presiden
- PercepatanprosesPBJP

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

KETENTUAN U M U M

- PENAMBAHAN DEFINISI
- PENGENALANKONSEPPENERIMA MANFAAT
- PENEGASAN RUANG LINGKUP
- KEWENANGAN PENYUSUNAN REGULASI PBJ
- KEBIJAKAN MEKANISME PEMBAYARAN

PENAMBAHAN DEFINISI

INSTITUSI LAINNYA (PASAL 1ANGKA5A)	institusi yang menggunakan APBN dan/atauAPBD selain Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa
PEMERINTAHDESA (PASAL 1ANGKA5B)	~~kepaladesaatauyangdisebutdengannamalaindibantuperangkatDesasebagaiunsurpenyelenggara~~ pemerintah desa
SERTIFIKAT KOMPETENSI (PASAL 1 ANGKA 18C)	~~tanda atau bukti keterangan tertulis dari proses penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian~~ kompetensi teknis sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi atau pelatihan sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan
SERTIFIKATKOMPETENSI PPK (PASAL 1ANGKA18D)	~~tanda atau bukti keterangan tertulis dari proses penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian~~ kompetensi teknis sebagai PPK yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi atau pelatihan sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan
PRODUKDALAMNEGERI (PASAL 1ANGKA46A)	~~Barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh~~ perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri
PENGADAAN BERKELANJUTAN (PASAL 1ANGKA46B)	~~Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara~~ ekonomis dan menciptakan good corporate governance tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/ Institusi Lainnya/Pemerintah Desa sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya

RUANG LINGKUP PEMBERLAKUAN

Pasal 2

SEBELUM

(1) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;

(2) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

(3) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

PERUBAHAN

(1) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang menggunakan anggaran belanja yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD/APB Desa;

(2) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD/APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri; dan/atau

(3) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri

KETENTUAN "KHUSUS" INSTITUSI LAINNYA DAN DESA

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 86A

Dalam hal diperlukan penambahan ketentuan dan proses bisnis di luar Peraturan Presiden ini, InstitusiLainnyadapat mengatur lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 64A, 64B, dan 64C

1. Pengadaan Barang/Jasa desa dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa sesuai dengan kewenangan desa dengan mengutamakan Penyedia di desa setempat dan penggunaan material yang ada di desa.
2. Pengadaan Barang/Jasa desa dilakukan melalui Swakelola dengan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa desa tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola, Pengadaan Barang/Jasa desa dilakukan melalui Penyedia
4. Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa desa dilakukan melalui Penyedia:
   a. Penyedia merupakan Penyedia barang/jasa di desa setempat
   b. dalam hal Penyedia Barang/jasa di desa setempat tidak tersedia, maka dapat melalui Penyedia Barang/jasa di desa sekitar dalam kabupaten/kota yang sama; atau
   c. dalam hal Penyedia Barang/jasa di desa sekitar tidak tersedia maka dapat dilakukan melalui Penyedia lainnya
5. Pengadaan Barang/Jasa desa menggunakan produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang/jasa desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64A dan Pasal 64B diatur dengan peraturan bupati/wali kota dengan mengacu kepada PerLKPP.

PENEGASAN PBJ DIKECUALIKAN

PASAL 61

DIKECUALIKAN DARIKETENTUAN DALAM PERATURAN PRESIDEN INI:

a. Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/badan layanan umum daerah; dilaksanakan
b. Pengadaan Barang/Jasa yang berdasarkan tarifyang dipublikasikan secaraluas kepada masyarakat;
c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau
d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tetapberlakuuntuk kewajibanpenggunaan ProdukDalamNegeridan ProdukUsahaMikrodan UsahaKecilsertakoperasi.

Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/badan layanan umum daerah diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PBJ DALAM KEHIDUPAN TARUNA AKPOL

Sarana Pendidikan dan Latihan

- Seragam taruna, atribut kepangkatan
- Senjata latihan, amunisi latihan
- Peralatan jasmani (lapangan, alat fitness, obstacle)
- Alat simulasi taktik kepolisian

➡ Pengadaannya harus:

- Direncanakan dalam RUP
- Menggunakan metode pengadaan sesuai nilai & jenis
- Transparan dan akuntabel (sesuai Perpres 46/2025)

Perlengkapan Akademik & Teknologi

- Buku dan modul pembelajaran
- Sistem e-learning, software simulasi
- Komputer, jaringan, dan CCTV pendidikan

➡ Perpres 46/2025 mendorong:

- Penggunaan produk dalam negeri (PDN)
- Keberpihakan pada UMK/Koperasi
- Efisiensi dan value for money

3

Pengadaan Jasa Penunjang Pendidikan Taruna

- Jasa katering taruna
- Jasa kebersihan dan pemeliharaan asrama
- Jasa kesehatan, psikologi, dan pelatihan tambahan

➡ Semua masuk kategori jasa lainnya/jasa konsultansi

➡ Proses pemilihan penyedia harus sesuai Perpres 46/2025

4

Pengelolaan Anggaran Polri

- Dana APBN Polri yang dialokasikan ke Akpol
- Dana hibah/pinjaman (jika ada)

➡ Perpres 46/2025 mengatur:

- Tata cara penggunaan anggaran
- Larangan konflik kepentingan
- Tanggung jawab PA/KPA, PPK, dan Pejabat Pengadaan

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

🎓 ***Relevansinya bagi Taruna Akpol***

Sebagai calon perwira Polri, taruna perlu memahami bahwa:

- ***Pengadaan bukan sekadar "belanja barang"***
- ***Tapi bagian dari good governance & integritas Polri***
- ***Kesalahan pengadaan = potensi pelanggaran hukum (Tipikor)***

👉 ***Ini penting untuk:***

- ***Mata pelajaran manajemen/logistik kepolisian***
- ***Pembentukan karakter jujur, profesional, dan akuntabel***

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

CARA,METODEDANPERSIAPAN PENGADAAN

SWAKELOLA

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

SWAKELOLA TIPE I

Direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh **K/L/PD PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN**

SWAKELOLA TIPE II

Direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh **K/L/PD PELAKSANA SWAKELOLA**

SWAKELOLA TIPE III

Direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggungjawab anggaran dan dilaksanakan oleh **ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

SWAKELOLA TIPE IV

Direncanakan oleh K/L/PD penanggungjawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan KELOMPOK MASYARAKAT dan dilaksanakan serta diawasi oleh **KELOMPOK MASYARAKAT**

(Pasal 47)

(Pasal 47)

UntukSwakelolaTipeIIdapat(baca:tidak wajib) melakukan kesepakatan kerjasama.

BENEFICIARY OWNERSHIP

Konsep larangan kesamaan beneficiary ownership masuk dalam pertentangan kepentingan (pasal 7 ayat 2 huruf f).

Tender/Seleksi yang sama yang memenuhi kriteria Pemilik Manfaat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Metode Pemilihan Penyedia

BARANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA KONSULTANSI/ JASA LAINNYA

E - PURCHASING wajib untuk yang sudah tercantum dalam katalog elektronik (pasal50 ayat(5)).

PENGADAAN LANGSUNG

a. bernilai paling banyak Rp 200.000.000 untuk pengadaan barang/jasalainnya(Pasal 1 ayat(40)).
b. bernilai paling banyak Rp400.000.000 untuk pengadaan pekerjaan Konstruksi(pasal1 ayat(40a)).
c. bernilai paling banyak Rp100.000.000 untuk pengadaan jasa Konsultansi(pasal1 ayat(41)).

PENUNJUKAN LANGSUNG

a. Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga untuk pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden
b. penyelenggaraanpenyiapankegiatanyangmendadakyangdihadiri Presiden/Wapres;
c. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara
d. PekerjaanKonstruksibangunanyangmerupakansatukesatuansistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya
e. Jasa Konsultansi Konstruksi lanjutan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat dipecah- pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya
f. hanyadapatdisediakanoleh1PelakuUsahayangmampu;
g. pengadaan dan penyaluran benih unggul untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Metode Pemilihan Penyedia

BARANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA KONSULTANSI/ JASA LAINNYA

PENUNJUKAN LANGSUNG (Cont')

h. prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

i. hak paten atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang Tender untuk mendapatkan izin dari Pemerintah atau pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta

j. Tender/seleksiulangmengalamikegagalan.

k. dalamhalterjadipemutusankontrak

l. permintaan berulang (***repeat order***) untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sama

TENDER CEPAT Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk Pengadaan dan spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci.

TENDER/SELEKSI tidak dapat menggunakan metode lainnya

PelaksanaanPengadaanBarang/PekerjaanKonstruksi/JasaLainnyadenganmetodepemilihanPenyediamelaluiPengadaan Langsungdengannilaipalingsedikitdiatas Rp50.000.000,00(limapuluhjutarupiah),PenunjukanLangsung,Tendercepat, dan Tender wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional.

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Terima Kasih

www.lkpp.go.id

lkpp_ri

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

021-29935577
144

PENERAPAN PREFERENSI HARGA

1. Penerapan Preferensi Harga untuk Pengadaan di atas Rp 1 Miliar berdasarkan :
   a. HPSdenganmetodeTender
   b. PaguanggaranuntukTenderPekerjaanTerintegrasi
   c. Pagu paket pengadaan untuk E-Purchasing dengan mini kompetisi.
2. Nilaipreferensiyangdiberikanpalingtinggi25%.
3. Preferensi diberikan terhadap Barang/Jasa Lainnya yang memiliki TKDN paling rendah 25%
4. Preferensi harga diberikan terhadap pekerjaan konstruksi paling tinggi 25% terhadap komitmen tingkat komponen dalam negeri yang lebih besar atau sama dengan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri
5. Penetapan pemenang berdasarkan urutan terendah hasil evaluasi akhir atau kombinasi nilai teknis dan nilai harga hasil evaluasi akhir

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 602/KPTS/M/2023
TENTANG
BATAS MINIMUM NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
JASA KONSTRUKSI

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : a. bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, atau pemilihan penyedia yang dicantumkan dalam rencana umum pengadaan, spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, dan dokumen pemilihan;

No	Jenis Infrastruktur	Batas minimum TKDN (%)	Unit Kerja Pengampu
20	Operasi	80	Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
21	Pemeliharaan Rutin	80	
22	Pemeliharaan Berkala	80	
23	Pengadaan Barang/Jasa Karakteristik	40	
24	Operasi	50	Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, Direktorat Jender Sumber Daya A
25	Pemeliharaan Rutin	75	
26	Pemeliharaan Berkala	25	
27	Peningkatan	60	
28	Pengadaan Barang/Jasa Karakteristik	25	

PENYESUAIAN PROSES PBJ (PERENCANAAN, PERSIAPAN DAN PEMILIHAN)

Ketentuan preferensi harga pekerjaan konstruksi melalui metode Tender:

a. diberikan pada penawaran dari peserta pemilihan terhadap komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
b. komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri hanya pada komponen Barang
c. diberikan paling tinggi 25% terhadap komitmen tingkat komponen dalam negeri yang lebih besar atau sama dengan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri

---

Untuk Pekerjaan Konstruksi pada Pengadaan Barang/Jasa Internasional, preferensi harga diberikan:

a. sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) kepada badan usaha nasional di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing; dan
b. tambahan 5% (lima persen) kepada badan usaha nasional yang melakukan konsorsium dengan badan usaha asing dengan persyaratan leadfirm merupakan badan usaha nasional

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERCEPATANPROSESPENGADAAN DAN INOVASI DALAM PBJ

PERCEPATANPROSESPENGADAANDAN INOVASI DALAM PBJ

01 Penyediaansumberdayauntukpekerjaankonstruksidapatdisediakan oleh pemilik pekerjaan (supplied by owner) Pasal 20A dan 20B

02 Penyediaan sumber daya untuk Pekerjaan Konstruksi dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan dapat dilakukan dengan pemesanan berdasarkan e-purchasing dan/atau Kontrak payung

03 Kepala LKPP melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional dan dapat menyerahkan tugas dan kewenangan kepada menteri/kepala lembaga (Pasal 21)

04 Performance-based Contract sebagai inovasi Kontrak pengadaan barang/jasa atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu (Pasal 27) Modifikasi Turn Key perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek

05 dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai (Pasal 27)

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENYESUAIANPROSESPBJ

(PERENCANAAN, PERSIAPAN DAN PEMILIHAN)

PENYESUAIAN PROSES PBJ (PERENCANAAN, PERSIAPAN DAN PEMILIHAN)

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

01 Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Tender pekerjaan terintegrasi. (Pasal 26 ayat (7))

02 Jaminan Pelaksanaan diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (termasuk e-purchasing)

03 DalamhalperubahanKontrakdisebabkanadanyakeadaandarurat,makaketentuanpenambahan nilai Kontrak akhir dapat melebihi 10% (sepuluh persen) berdasarkan persetujuan dari PA

04 JaminansanggahbandinguntukpengadaanPekerjaanKonstruksidanpekerjaanterintegrasi

- ***PENGADAAN INTERNASIONAL***
- ***PENGADAAN BERKELANJUTAN***
- ***PENGADAAN DARURAT***

PENGADAAN INTERNASIONAL

PENGADAANBARANG/JASA INTERNASIONAL MENCANTUMKAN KETENTUAN M E N G E N A I :

1. alih teknologi/pengetahuan;
2. penggunaan tenaga ahli/tenaga teknis nasional; dan/atau
3. penggunaan Barang/jasa lain dari dalam negeri.

PengadaanBarang/Jasauntuk kegiatanyangpendanaannya bersumberdaripinjamanluar negeriatauhibahluarnegeri berlakuketentuansebagaimana diaturdalamPeraturanPresiden ini,kecualidiaturlaindalam perjanjian pinjamanluarnegeri atauperjanjianhibahluarnegeri atauturunanperjanjian/dokumen lain yangberkaitandengan perjanjiansebagaibagiandari persyaratanpinjamanluarnegeri atauhibahluarnegeriserta ketentuanasal(countryoforigin)

Barang dan jasa

PBJ BERKELANJUTAN

(PASAL 68)

- Aspekberkelanjutanterdiriatasaspeklingkungan,aspeksosial,aspekekonomi***dan/atauaspek institusional***
- ***Aspekinstitusional***meliputitatakelolaperusahaanyangbaik(goodcorporategovernance),etika bisnis, dan persaingan usaha yang sehat

PBJ DARURAT

(PASAL 59)

pemberian bantuan kemanusiaan kepada ***daerah di Indonesia*** atau negara lain yang terkena bencana

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

KETENTUAN KONTRAK

MEKANISME PEMBAYARAN

Dalam hal ketentuan terkaitdengan mekanisme pembayaran, KepalaLKPPberkoordinasidengan:

- menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk APBN; atau
- menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri untuk APBD.

KONTRAK

1. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan membutuhkan material/bahan/alat, maka wajib menggunakan material/bahan/alat yang merupakan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri sesuai yang tercantum dalam dokumen penawaran (Pasal 52 ayat (3))

2. Dalam hal Kontrak menggunakan Kontrak lumsum, bentuk kontrak seperti bukti pembelian/pembayaran; kuitansi; surat perintah kerja; surat perjanjian; dan surat/bukti pesanan tidak memerlukan rincian dokumen pendukung kontrak (Gabungan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (6a)).

3. Dalam hal perubahan Kontrak disebabkan adanya keadaan darurat, maka ketentuan penambahan nilai Kontrak akhir **dapat melebihi 10% (sepuluh persen)** berdasarkan persetujuan dari PA. (Pasal 54 ayat (2))

.

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

OPTIMALISASI SPSE

OPTIMALISASI SPSE

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung dengannilaipalingsedikitdiatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Penunjukan Langsung, Tender cepat, dan Tender wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional

Pelaksanaan PengadaanJasa Konsultansi dengan metode pemilihan Penyediamelalui Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Seleksi wajibmenggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional

- ***PENGAWASAN***
- ***ADUAN MASYARAKAT***
- ***PENGHARGAAN***
- ***SANKSI***

PENGADUAN OLEH MASYARAKAT

(PASAL 77)

Dalamhalterdapatlaporandan/atau pengaduandari masyarakat kepada menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/walikota atau kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.

PENGADUAN OLEH MASYARAKAT

(PASAL77)

Aparatpenegakhukumyangmenerimapengaduan masyarakat berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undanganterkaitproses Pengadaan Barang/Jasawajibmeneruskan pengaduanmasyarakat kepadaAPIPuntuk ditindaklanjutisepanjang buktiawalyang disampaikan termasuk wilayah administrasi dan/atauperdatasesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangan

REWARD & PUNISHMENT

PENCAPAIAN PENINGKATAN PDN UNTUK INSTANSI

(PASAL 81A)

1. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya diberikan penghargaan atau pengenaan sanksi dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan indeks kepatuhan Produk Dalam Negeri yang diterbitkan oleh lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

2. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya yang tidak memenuhi target penggunaan Produk Dalam Negeri dikenakan sanksi administratif berupa pemberian teguran tertulis.

3. Pemberian tegurantertulisdilakukanoleh:
a. menteri koordinator/menteri teknis yang memiliki kewenangan pembinaan untuk Kementerian/Lembagadan InstitusiLainnya;dan
b.menteriyangmenyelenggarakanurusanpemerintahandalam negeriuntukPemerintah Daerah

4. Pemberian penghargaanataupengenaansanksidalampeningkatanpenggunaan Produk Dalam Negeri:
a.untukKementerian/Lembaga/PemerintahDaerah,dilakukansesuaidenganketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. untuk Instansi Lainnya, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturanmenteriyangmemilikikewenangan pembinaanteknisInstitusiLainnya.

REWARD & PUNISHMENT

PENCAPAIANPENINGKATANPDNUNTUK PELAKUPENGADAAN

(PASAL 82)

1. Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan pada satuan kerja/unit kerja yang bersangkutan yang tidak memenuhi target persentaseanggaranuntukpenggunaanProdukDalamNegeridan/ataupenggunaan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi.

2. Pemberian sanksi administratif (No. 2) berupa pengurangan terhadap nilai tunjangan kinerja atau terhadap tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

SANKSIDALAMPEMILIHANDANPELAKSANAAN KONTRAK

PASAL 78

Pengenaansanksidikenakanpadaperorangan,badan usaha, dan/atau pengurus badan usaha.

Ketentuanlebihlanjutmengenaisanksi diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga

SANKSIDALAMPEMILIHANDANPELAKSANAAN KONTRAK

(PASAL 80)

PERBUATAN ATAU TINDAKAN PENYEDIA DALAM PROSES PENCANTUMAN KATALOG BERUPA:

1. Tidakmemenuhikewajibanyangtercantumdalamsyaratdanketentuan Penyedia;
2. Menayangkan Produk Dalam Negeri dengan sertifikat tingkat komponen dalam negeri yang tidak sesuai dengan daftar inventarisasi Barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
3. Menayangkan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai komitmen di bawah batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Menayangkan Produk impor sebagai Produk Dalam Negeri.

DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF.

SANKSI DALAM KATALOG

(PASAL 80)

1. Perbuatan atau tindakan Penyedia dalam E-purchasing dan/atau tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam surat/bukti pesanan dikenakan sanksi administratif.

2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa:
   a. pemberiansuratperingatan;
   b. penghentiandalamsistemtransaksi E-purchasing; atau
   c. penurunanpencantumanPenyedia.

3. Pengenaansanksisebagaimanadikenakanpadaperorangan,badan usaha, dan/atau pengurus badan usaha.

PENGATURAN PBJ LEBIH LANJUT

(PASAL 86) DIHAPUS

Amanat kepada Menteri/kepala lembaga/Kepala Daerah untuk dapat menindaklanjuti Menyusun aturan Pelaksanaan terhadap Peraturan Presiden ini

(PASAL 8 6 A)

Dalamhaldiperlukanpenambahanketentuan danprosesbisnisdiluarPeraturanPresidenini, InstitusiLainnyadapatmengaturlebihlanjut ketentuanyangdiaturdalamPeraturanPresiden ini.